

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 276/2537

นายบรรเจิด วัฒนารักษ์ กับพวก

โจทก์

นายมิตร เฉลิมชัยชาญ

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 254 วรรคท้าย

โจทก์ทั้งเจ็ดฟ้องขอให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กั้นทางพิพาทและยื่นคำร้อง
ฉุกเฉินขอคุ้มครองประโยชน์ให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวออก ศาลชั้นต้นมี
คำสั่งอนุญาตให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกชั่วคราว ผลคดีศาลชั้นต้นให้โจทก์
ชนะแต่ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องเช่นนี้เมื่อโจทก์ฎีกาโดยยื่นคำร้องขอให้
คำสั่งห้ามจำเลยปิดกั้นทางพิพาทจนกว่าคดีจะถึงที่สุดด้วย คำร้องจึงเป็นเรื่องที่ศาล
ชั้นต้นมีอำนาจสั่งได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 254 วรรค
สุดท้ายศาลฎีกาย่อมสั่งให้ส่งคืนศาลชั้นต้นเพื่อมีคำสั่งต่อไป

โจทก์ทั้งเจ็ดฟ้องขอให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง รื้อกำแพงที่จำเลยสร้างกั้น
ทางพิพาทไว้ กับให้จำเลยเปิดทางเดินให้ใช้ทางได้อย่างสภาพเดิม และห้ามมิให้
จำเลยก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดที่ดินเลขที่ 1622 อีกต่อไป

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้จำเลยรื้อถอนรั้วกำแพงที่จำเลยก่อขึ้นบนที่ดินโฉนด
เลขที่ 1622 เลขที่ดิน 14 ตำบลหลักสองอำเภอหนองแขม (ภาษีเจริญ)
กรุงเทพมหานครออกจากทางพิพาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ทั้งเจ็ดฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องว่า โจทก์มีทางชนะคดีขอได้อนุญาตให้คุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ทั้งเจ็ดไว้ในระหว่างพิจารณาโดยมีคำสั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำการปิดกั้นทางพิพาทจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

ปรากฏว่า ในระหว่างพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น โจทก์ที่ 1 ยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์พร้อมคำร้องขอกรณีฉุกเฉิน ให้จำเลยรื้อถอนรั้วกำแพงและเปิดทางในที่ดินของจำเลย กับห้ามกระทำการใด ๆ บนที่ดินจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำเลยรื้อกำแพงที่ปิดกั้นทางเดินเข้าถนนหมู่บ้าน 3.56 เมตร ออกชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น และให้โจทก์วางเงินประกันค่าเสียหายจำนวน 10,000 บาท ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "คำร้องขอคุ้มครองสิทธิของโจทก์ทั้งเจ็ดนี้ศาลชั้นต้นมีอำนาจสั่งได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 254 วรรคสุดท้าย จึงให้ส่งคืนศาลชั้นต้นเพื่อมีคำสั่งต่อไป"

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ